

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1924/2536	นายเอกชัย วงศ์พรหมินทร์	โจทก์
	นางมุกดา คุณะรัตนา	ผู้ร้อง
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และ	ผู้คัดค้าน
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์ทิพย์เอ็นจิเนียริง	
		ผู้คัดค้าน
	นายอุดมหรือกิมฮ้อ คุณะรัตนา	จำเลย
	นางมุกดา คุณะรัตนา ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา คดีของผู้ร้องมีสิทธิที่จะชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน ส่วนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 82,84 แผ่นที่ 3)

กรณีเป็นชั้นขอให้เพิกถอนการยึดทรัพย์

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 10826แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยอ้างว่าเป็นสินสมรระหว่างจำเลยกับผู้ร้อง ระหว่างประกาศ ขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดไว้ ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ทรัพย์ที่ยึดไว้ไม่ใช่สินสมรสแต่

เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ซึ่งได้มาภายหลังจากหย่ากับจำเลยแล้ว ขอให้เพิกถอนการ
ยึด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อ
ศาลชั้นต้นว่าคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ให้ยกคำร้องของผู้ร้องเป็นคำสั่งที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลยกคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และให้เพิก
ถอนการยึดที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างด้วย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และห้างหุ้น
ส่วนจำกัดพงษ์ทิพย์เอ็นจิเนียริ่ง เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แถลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 80,79)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ผู้ร้องร้องขอให้เจ้าพนักงาน พิตักษ์ทรัพย์ถอนการยึดทรัพย์
โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ของผู้ร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้ยก
คำร้อง ของผู้ร้อง ดังนี้ผู้ร้องมิได้ถูกบังคับคดี จึงไม่มีเหตุ ที่ผู้ร้องจะขอทุเลาการ
บังคับตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 ประกอบพระราช
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ให้ยกคำร้องคำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ผู้ร้องร้องขอให้เจ้าพนักงาน พิตักษ์ทรัพย์ถอนการยึดทรัพย์
โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ของผู้ร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้ยก
คำร้อง ของผู้ร้อง ดังนี้ผู้ร้องมิได้ถูกบังคับคดี จึงไม่มีเหตุ ที่ผู้ร้องจะขอทุเลาการ

บังคับตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 ประกอบพระราช
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ให้ยกคำร้องคำคำร้องเป็นพับ

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>